SENTENÇA

Processo: 0804542-43.2023.8.19.0058

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: V. R. D. S. S.
MÃE: LUCIANA RAMOS DOS SANTOS

RÉU: UNIMED RIO COOP. TRAB; MÉDICO DO RJ

VALENTINA RAMOS DOS SANTOS SILVA, devidamente representada, ajuizou ação em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDITO LTDA. Alega que é portadora de leucodistrofia metacromática (CID 10 G37), de modo que apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com quadro de tetraparesia, espasticidade, hipertonia apendicular, atraso de linguagem e disfagia. Pretende que o plano de saúde seja compelido a fornecer tratamento com aplicação de toxina botulínica com profissional habilitado, bem como indenização por danos morais e reembolso dos valores pagos pelo tratamento já iniciado.

Gratuidade de justiça e tutela de urgência deferidas no Id 79090736, determinando "que a ré disponibilize o tratamento indicado pelo médico assistente da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de custeio diretamente pelo réu ao prestador particular indicado pela autora ou reembolso dos pagamentos comprovadamente efetuados pela autora".

Contestação da ré no Id 82292919. No mérito, em resumo, alega que o reembolso foi indeferido, pois o plano da parte autora não faz previsão do custeio do tratamento por profissionais particulares (livre escolha), mas, apenas, por meio de rede credenciada. Que não há que se falar em dano moral. requer a improcedência dos pedidos autorais. Que. "sua solicitação de reembolso não pôde ser autorizada pois o serviço deveria ter sido utilizado dentro da rede contratada".

Réplica no Id 86530808.

Decisão saneadora no Id 164798328, que determinar a inclusão da Unimed-Ferj no polo passivo da demanda e considera encerrada a instrução probatória.

Parecer do Ministério Público no Id 165678531, pelo reconhecimento da legalidade da limitação contratual de reembolso aos valores previstos na tabela do plano de saúde; pela improcedência do pedido de reembolso integral das despesas, tendo em vista a ausência de

comprovação de impossibilidade de atendimento pela rede credenciada; pela procedência do pedido de manutenção da continuidade do tratamento pelo requerido, descrito na inicial, sob pena de custeio na rede privada; pela improcedência do pedido de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

A relação jurídica das partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições da lei 8078/90, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos seus consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Outrossim, a Lei nº 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem garantir a prestação de serviços necessários dentro da rede credenciada. Contudo, havendo a demonstração de que a rede credenciada não possui condições de atender de forma adequada e tempestiva, o beneficiário pode buscar atendimento fora da rede credenciada, com direito ao respectivo reembolso.

Restaram incontroversas as condições de saúde da autora bem como a relação jurídica entre as partes. A matéria controvertida nos autos se resume à questão de direito, ou seja, discutem as partes, tão-somente, acerca da possibilidade ou não de se impor à ré que custeie procedimento a ser realizado por profissional não credenciado.

No presente caso, a autora não nega a prestação do serviço de saúde para sua enfermidade na rede credenciada. Todavia, a autora requer tratamento de empresa específica não credenciada à ré.

De acordo com o artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é garantido o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Ressalte-se que o contrato celebrado entre as partes caracteriza-se como de prestação de serviço de saúde suplementar, limitando-se às coberturas previstas.

Dentro desse contexto, constata-se a ausência de previsão contratual que assegure à paciente direito ao reembolso, a não ser nos casos de emergência comprovada e em trânsito nas localidades onde não existam serviços preferenciais da contratada.

À míngua de comprovação da impossibilidade de serem utilizados os serviços de equipe médica credenciada à ré, não há que se falar em reembolso dos valores gastos no tratamento escolhido. Além disso, o caso em julgamento não trata de nenhuma situação de emergência ou urgência que autorizasse a parte autora a buscar tratamento fora de rede credenciada do réu. A parte autora, de forma consciente, optou por utilizar serviços de rede não credenciada, em um momento que era perfeitamente possível que tivesse escolhido profissionais da rede credenciada.

Sobre o assunto, transcrevo abaixo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CASO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO. TRANSFERÊNCIA PARA REDE CREDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - recusa dos familiares de beneficiário de plano de saúde à transferência para hospital da rede credenciada - reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais e nos casos de urgência ou de emergência em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998). 4. Agravo interno parcialmente provido. (**AgInt no AREsp n. 1.245.782/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 24/10/2024**)

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO À TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. 1. "Não sendo possível o atendimento na rede credenciada, é válida a cláusula que limita o reembolso à tabela da operadora de plano de saúde". (AgInt no REsp 1408219/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) 2. Por um lado, a forte intervenção estatal na relação contratual e a expressa disposição do art. 197 da CF, deixa límpido que o serviço é de relevância pública, extraindo-se da leitura do art. 22, § 1º, da Lei n. 9.656/1998, a inequívoca preocupação do legislador em assegurar o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde, que devem estar assentados em planos de custeio elaborados por profissionais, segundo diretrizes definidas pelo Consu. 3. Por outro lado, o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 estabelece que deve ser realizado pela operadora do plano de saúde o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Precedente. 4. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 5. Agravo interno não provido. (**AgInt no AREsp n. 1.307.957/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018**)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento

cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos. (**EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020**)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO MÉDICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. ART. 12, VI, LEI 9.656/98. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é admitido em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, entre outros), e nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (**AgInt no AREsp n. 1.934.900/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022**)

Quanto aos danos morais, entendo que eles não são cabíveis, tendo em vista que a recusa da ré se deu em exercício regular de seu direito.

Diante do exposto, com base no art. 487, inc. I do CPC, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS** iniciais.

Em consequência, revogo a decisão de tutela antecipada, no Id 79090736.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça concedida.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Ao trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades pertinentes.

SAQUAREMA, 18 de março de 2025.

FELIPE LOPES ALVES DAMICO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: **FELIPE LOPES ALVES DAMICO**
18/03/2025 12:04:46
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25031812044683000000170021592

IMPRIMIR GERAR PDF